

N. R.G. 21968/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

CP_1 (C.F. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan FOSSATI, presso il cui studio in Milano, Via Tommaso Salvini 5, è elettivamente domiciliata;

attrice opponente;

nei confronti di

CP_2 (C.F. **P.IVA_2**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Maurilio VANZULLI e dall'avv. Davide VANZULLI, presso lo studio dei quali in Saronno, V.le Rimembranze 16, è elettivamente domiciliata;

convenuta opposta;

Oggetto: franchising

sulle seguenti conclusioni delle parti:

per CP_1

Piaccia all'III.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della proposta opposizione,

In via principale

- Accertata e dichiarata la nullità/annullabilità e comunque l'invalidità e/o inefficacia del contratto di franchising sottoscritto in data 1 luglio 2015 tra le parti, per violazione di norme imperative anche ex art. 1 e seguenti della Legge 129/2004, 1418-1419 co 1 c.c., per i motivi meglio descritti in atti, dichiarare nullo e/o annullare o, comunque, revocare e/o dichiarare improcedibile ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 5663/2021 (Rg 1623/21) emesso dal Tribunale di Milano il 28 febbraio 2021 per l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria e/o dichiarare che nulla è dovuto a CP_2 n forza dello stesso e per l'effetto

In via riconvenzionale

- Condannare CP_2 alla restituzione in favore dell'attrice dei canoni pagati da CP_1 a far tempo dal 1 settembre 2016 per la somma di €. 1.500,00 al mese oltre Iva e pari alla somma complessiva di €. 37.500,00, oltre Iva, o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.

In via subordinata

- Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di franchising sottoscritto in data 1 luglio 2015 tra le parti per grave inadempimento di CP_2 e/o per violazione da parte della stessa dei canoni di buona fede e correttezza pre contrattuale e contrattuale, per i motivi meglio descritti in atti, dichiarare nullo e/o annullare o, comunque, revocare e/o dichiarare improcedibile ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 5663/2021 (Rg 1623/21) emesso dal Tribunale di Milano il 28 febbraio 2021 per l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria e/o dichiarare che nulla è dovuto a CP_2 n forza dello stesso e per l'effetto

In via riconvenzionale

- Condannare CP_2 al risarcimento di tutti i danni subiti da CP_1 a causa del pagamento delle forniture in percentuali maggiori agli effettivi prezzi ed ai costi pubblicitari sostenuti per le motivazioni meglio descritte in atti e quantificati

rispettivamente in €. 22.622,70 (danno da sovrapprezzo forniture) ed €. 8.750,70 (danno da pubblicità inefficace o non dovuta) e così per un totale di €. 31.372,70 o la diversa somma anche per singole voci che dovesse risultare in corso di causa e/o per via equitativa.

In via ulteriormente subordinata

- Accertata e dichiarata la legittimità del recesso di CP_1 per giusta causa dal contratto di franchising sottoscritto il 1 luglio del 2015 e/o per impossibilità totale e/o parziale della prestazione, ai sensi degli articoli 1373-1463 e 1464 c.c., per i motivi meglio descritti in atti, dichiarare nullo e/o annullare o, comunque, revocare e/o dichiarare improcedibile ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 5663/2021 (Rg 1623/21) emesso dal Tribunale di Milano il 28 febbraio 2021 per l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria e/o dichiarare che nulla è dovuto a CP_2 in forza dello stesso e per l'effetto

In via riconvenzionale

- Condannare CP_2 al risarcimento di tutti i danni anche di immagine subiti da CP_1 e che si quantificano in €. 48.896,90 o la diversa somma anche per singole voci che dovesse risultare in corso di causa e/o per via equitativa.

Sulla domanda riconvenzionale di CP_2

Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza della domanda riconvenzionale articolata da CP_2 per i motivi indicati nella memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c.;

Nella denegata ipotesi di accoglimento, respingere la richiesta di condanna ivi indicata o ridurre, anche in via equitativa, la penale indicata in contatto stante la sua eccessiva onerosità.

In ogni caso

- disporre la compensazione tra le eventuali somme reciproche che dovessero emergere all'esito della causa a qualsiasi titolo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria

Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero è che sulle forniture periodiche eseguite dai Fornitori a favore degli Affiliati del marchio *Pt_1* , ivi compresa *CP_1* con sede in Bergamo, nel periodo compreso tra il settembre 2016 ed il novembre 2019, *CP_2* ha richiesto ed ottenuto una percentuale pari al 5% del prezzo di rivendita dei prodotti portato da ciascuna delle fatture emesse nei confronti degli *Parte_2* ;
- 2) Vero è che la percentuale del 5% richiesta da *CP_2* sulle forniture eseguite a favore degli *Parte_2* ha portato, per il periodo compreso tra il settembre 2016 ed il 30 novembre 2019, le ditte Fornitrici ad applicare un aumento dei prezzi di listino dei singoli prodotti ovvero a non praticare gli sconti usuali per evitare perdite;
- 3) Vero è che *CP_2* era a conoscenza del ricarico dei prezzi operati dai Fornitori sui prodotti ordinati e venduti agli Affiliati del marchio *Pt_1* ;
- 4) Vero è che il riconoscimento della percentuale a favore di *CP_2* costituiva una condizione per poter perfezionare gli accordi di fornitura per l'approvvigionamento di tutti gli Affiliati Tourlè ed è stata oggetto di accordo scritto;
- 5) Vero è che il listino prezzi raffigurato a pagina 41 del documento 28, che mi si rammostra, costituiva il listino dei prezzi praticati da *Parte_3* alla propria clientela senza la previsione della percentuale del 5% a favore di *CP_2*
- 6) Vero è che le fatture emesse nei confronti degli *Parte_2* e nello specifico emesse da *Parte_3* ed intestate a *CP_1* che mi si rammostrano (cfr. ns docc. 32-62), contengono prezzi maggiorati della percentuale dovuta a *CP_2* in conseguenza di accordi sulle forniture;
- 7) Vero è che i prezzi applicati a *CP_1* una volta uscita dal marchio *Pt_1* , dal gennaio 2020, come da fattura 147 del 31.1.2020 che mi si rammostra (cfr. ns doc. 31) sono i prezzi normalmente applicati da *Parte_3* a favore della propria clientela continuativa ed in assenza di provvigioni;
- 8) Vero è che le fatture emesse nei confronti degli *Parte_2* e nello specifico le fatture emesse da Alpori Festa & C. S.p.A. intestate a *CP_1*, che mi si rammostrano (cfr. ns docc. 37 e 63), contengono prezzi maggiorati della percentuale dovuta a *CP_2* in conseguenza di accordi sulle forniture;
- 9) Vero è che i prezzi applicati a *CP_1* una volta uscita dal marchio *Pt_1* , ossia dal mese di dicembre 2019, come da listino prezzi che mi si rammostra (cfr.

ns doc. 34) sono i prezzi normalmente applicati da Alpori Festa & C- S.p.A. a favore di tutta la propria clientela continuativa ed in assenza di provvigioni;

10) Vero è che **CP_2** ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società Alpori Festa & C. S.p.A., cf **P.IVA_3** per richiedere il pagamento della percentuale del 5% sul fatturato emesso a favore degli Affiliati **Pt_1** per il periodo intercorrente tra il 2018 ed il primo trimestre del 2019;

11) Vero è che le fatture emesse nei confronti degli **Parte_2** e nello specifico le fatture emesse da Alimentis Srl intestate a **CP_1** che mi si rammostrano (docc. 40-64), contengono prezzi maggiorati della percentuale dovuta a **CP_2** in conseguenza di accordi sulle forniture;

12) Vero è che la scontistica applicata a **CP_1** dal mese di dicembre 2019, una volta uscita dal marchio **Pt_1**, come da pec del 4 dicembre 2019 che mi si rammostra (cfr. ns doc. 39), ossia con applicazione di uno sconto del 5% sui prezzi di listino ed un ulteriore sconto del 3% per ordini superiori ad €. 500,00 è la scontistica normalmente applicata da Alimentis Srl a favore di tutta la propria clientela continuativa ed in assenza di provvigioni;

Si indicano a testi:

Sui capitoli 1-2-3-4:

Testimone_1, responsabile commerciale c/o Agenzia Lombarda Rappresentanze e Depositi, c.f. **P.IVA_4**, con sede in Novate Milanese (cap 20026), Via Borsellino e Falcone n. 29;

Parte_4 in qualità di socio di Agenzia Lombarda Rappresentanze e Depositi, c.f. **P.IVA_4**, con sede in Novate Milanese (cap 20026), Via Borsellino e Falcone n. 29;

Controparte_3 amministratore e direttore commerciale di Alimentis Srl, cf **P.IVA_5**, con sede in Commessaggio (MN-cap 46010), Via De Gasperi n. 2;
CP_4, agente di commercio, residente in Gerenzano (21040), Via Clerici n 97;

CP_5 consigliere e direttore commerciale di Alpori Festa & C. S.p.A., cf **P.IVA_3**, con sede legale in Milano, Via Porlenza n. 16;

CP_6 consigliere e responsabile direzione amministrativa di Alpori Festa & C. S.p.A., cf *P.IVA_3* , con sede legale in Milano, Via Porlenza n. 16;

Controparte_7 , responsabile commerciale di Alpori Festa & C. S.p.A., cf *P.IVA_3* , con sede legale in Milano, Via Porlenza n. 16;

Sui capitoli 5-6-7:

6

Testimone_1 , responsabile commerciale c/o Agenzia Lombarda Rappresentanze e Depositi, c.f. *P.IVA_4* , con sede in Novate Milanese (cap 20026), Via Borsellino e Falcone n. 29;

Parte_4 in qualità di socio di Agenzia Lombarda Rappresentanze e Depositi, c.f. *P.IVA_4* , con sede in Novate Milanese (cap 20026), Via Borsellino e Falcone n. 29;

Sui capitoli 8-9-10:

CP_5 consigliere e direttore commerciale di Alpori Festa & C. S.p.A., cf *P.IVA_3* , con sede legale in Milano, Via Porlenza n. 16;

CP_6 consigliere e responsabile direzione amministrativa di Alpori Festa & C. S.p.A., cf *P.IVA_3* , con sede legale in Milano, Via Porlenza n. 16;

Controparte_7 , responsabile commerciale di Alpori Festa & C. S.p.A., cf *P.IVA_3* , con sede legale in Milano, Via Porlenza n. 16;

Sui capitoli 11-12:

Controparte_3 amministratore e direttore commerciale di Alimentis Srl, cf *P.IVA_5* , con sede in Commessaggio (MN-cap 46010), Via De Gasperi n. 2;

CP_4 , agente di commercio, residente in Gerenzano (21040), Via Clerici n. 97.

Si contesta la inammissibilità dei capitoli di prova avversari da 1 a 8 in quanto documentali ed irrilevanti.

Il capitolo 9 è inammissibile in quanto valutativo, generico ed in ogni caso non corrispondente al vero. In caso di sua ammissione si indicano come testi a prova contraria:

Testimone_2 , residente in Lurano (Bg), Via Papa Giovanni XXIII n. 11;

Tes_3 residente in Lallio (Bg), Via Beato Don Luigi Palazzolo 68;

Persona_1 residente in Stezzano (Bg), Via Zanchi 4/a.

per **CP_2**

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza

Nel merito:

In via principale: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo N. 5663/2021 del

26/03/2021 emesso dal Tribunale di Milano, con ogni conseguenziale pronuncia.

In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte opponente, condannare **CP_1** in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: **P.IVA_1**, con sede in Milano (Mi), Viale Monte Nero n. 7, al pagamento in favore di **CP_2** in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: **P.IVA_2**, con sede legale in Saronno (VA), Via Piazza Riconoscenza n. 10, dell'importo che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria.

In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in relazione al contratto di franchising di **CP_1** in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: **P.IVA_1**, con sede in Milano (Mi), Viale Monte Nero n. 7 e, per l'effetto condannare la predetta società al pagamento in favore di **CP_2** in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: **P.IVA_2** con sede legale in Saronno (VA), Via Piazza Riconoscenza n. 10, a titolo di risarcimento danni, come da penale ai sensi dell'art. 13, della somma di € 191.114,46 (centonovantunomilacentoquattordici/46) oltre iva, o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.

In via istruttoria si chiede, che Ill.mo Giudice adito voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1. "Vero che ha lavorato per il franchising Tourlé occupandosi di ispezionare i punti vendita (ristoranti) affiliati, nonché di formare i titolari e il personale".
2. "Vero che in data 28 gennaio 2019 e in data 01 marzo 2019 ha effettuato

delle visite ispettive presso la società *CP_1* *Controparte_8*, affiliato al franchising Tourlé”.

3. “Vero che all’esito delle ispezioni lei ha redatto i documenti denominati “scheda di controllo” che le si rammostrano (doc. 50 e doc. 53 – parte opposta)”.

4. “Vero che in seguito alle ispezioni ha ravvisato le mancanze meglio indicate nelle schede di controllo che le si rammostrano (doc. 50 e doc. 53 – parte opposta)”.

5. “Vero che, in seguito alla richiesta del Legale Rappresentante di *CP_1* ha effettuato un periodo di affiancamento dal 20 al 26 marzo 2019 presso il Tourlé di Bergamo”.

6. “Vero che all’esito del periodo di affiancamento ha redatto la relazione che le si rammostra (doc. 54 – parte opposta)”.

7. “Vero che, successivamente al periodo di affiancamento ha effettuato un’ulteriore visita di controllo presso *CP_1* Tourlé di Bergamo, in data 09 maggio 2019”.

8. “Vero che in seguito alla visita di controllo del 09 maggio 2019 ha redatto la relazione che le si rammostra (doc. 55 – parte opposta) ravvisando le mancanze meglio indicate in relazione”.

9. “Vero che durante le visite di controllo e l’affiancamento forniva consigli e formava il personale del punto vendita”.

Si indica a teste la Sig.ra *Testimone_4* residente in Solaro (MI), Via S. Pietro n.

72.

Ci si oppone all'ammissione delle prove dedotte dall'opponente.

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova avversari si chiede d’essere ammessi a prova contraria diretta con i seguenti testi:

- Sig.ra *Testimone_5*, residente in Gerenzano (VA), Via M. Buonarroti n. 20.

- Sig.ra *Testimone_6*, residente in Gerenzano (VA), Via Quarto dei Mille n. 1.

nonché a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova:

1. “Vero che *CP_1* in persona del proprio Legale Rappresentante, era a conoscenza, come tutti gli Affiliati, dei rapporti commerciali e contrattuali in essere tra la società *CP_2* e i fornitori del gruppo Tourlé”.

2. “Vero che la vostra società forniva le bibite e la birra al gruppo Tourlé”.
3. “Vero che la CP_2 in occasione di una fluttuazione di prezzo dei prodotti, ha assorbito a proprie spese l’aumento di prezzo dei prodotti da voi forniti così da non gravare sugli Parte_2 .
4. “Vero che i prezzi e le modalità di pagamento concesse agli Pt_2 al gruppo Tourlé sono vantaggiose rispetto al listino applicati ai nuovi clienti”.
5. “Vero che i prezzi e le modalità di pagamento concesse alla CP_1 nascono in continuità degli accordi commerciali stretti con il gruppo Tourlé”.

Si indicano a testi:

- Sig.ra Testimone_5 , residente in Gerenzano (VA), Via M. Buonarroti n. 20, in relazione ai capitoli di prova n. 1.
- Sig.ra Testimone_6 , residente in Gerenzano (VA), Via Quarto dei Mille n. 1, in relazione ai capitoli di prova n. 1.
- Sig. Testimone_7 c/o Doreca Italia S.p.A., sito Via della Corona Boreale, 240, Fiumicino (RM), in relazione ai capitoli di prova n. 2, 3 e 4.
- Testimone_1 , c/o Parte_3 , con sede in Novate Milanese, Via Borsellino e Falcone n. 29, in relazione ai capitoli di prova n. 4 e 5.
- Parte_4 c/o Parte_3 , con sede in Novate Milanese, Via Borsellino e Falcone n. 29, in relazione ai capitoli di prova n. 4 e 5.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società **CP_1** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5663/21 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.03.2021 a favore della società **CP_2** con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 26.414,46, oltre interessi di legge e spese di procedura, a titolo di *royalties* e contributo spese *marketing* riferite al periodo Ottobre 2018 - Dicembre 2019, in relazione ad un contratto di *franchising* stipulato *inter partes* in data 01.07.2015.

Nel contestare la legittimità del provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti, l'opponente, in relazione al contratto stipulato con l'opposta nel Luglio 2015 per l'affiliazione nella rete "*Tourlè - la Pizzeria*", deduceva che nel Novembre 2019 la stampa aveva riportato il coinvolgimento del marchio "**Pt_1**" nell'indagine per riciclaggio ed associazione a delinquere che aveva coinvolto direttamente anche i soci maggioritari ed amministratori del *Franchisor*, licenziatario di detto marchio, e che l'opponente insieme ad altri affiliati aveva dichiarato con un comunicato stampa la propria estraneità ai fatti di indagine, non riuscendo però ad evitare né la riduzione dei clienti, né l'irrigidimento dei fornitori. L'opponente aveva pertanto inviato in data 03.12.2019 comunicazione di recesso immediato dal contratto *de quo* per giusta causa e comunque per i gravi inadempimenti registrati. Richiamava al riguardo quanto già contestato in data 29.11.2019, nello specifico la mancata sottoscrizione e consegna degli allegati dei contratti di *franchising*, la mancanza di una efficace campagna pubblicitaria del marchio, registrata e contestata già nel 2018; l'illegittimo addebito dei costi di *marketing* non previsti in contratto, menù errati e non a norma, disparità di trattamento tra affiliati, illegittima imposizione di prezzi di rivendita e di nuovi fornitori, l'imposizione di una piattaforma fornitori a condizioni "peggiorative", ed altri inadempimenti dell'affiliante. Deduceva pertanto la nullità, inefficacia ed invalidità del contratto di *franchising* sotto più profili; deduceva altresì il grave inadempimento dell'affiliante, che i) non aveva correttamente ottemperato all'obbligo di promuovere il marchio con azioni di *marketing* efficaci e puntuali; ii) aveva contrattato prezzi con i fornitori a condizioni peggiori di quelle che il singolo avrebbe potuto contrattare ed aveva incassato percentuali sulle forniture anche in violazione ai più elementari principi di buona

fede e correttezza contrattuale. Richiamata altresì la giusta causa del recesso operato per effetto delle vicende penali che avevano interessato I *Parte_5* ed i suoi soci ed amministratori, e lo stesso marchio “ *Pt_1* ”, l’opponente domandava per il caso di declaratoria di nullità del contratto la restituzione di tutte *le royalties* corrisposte, e per il caso di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno patito per effetto degli inadempimenti contestati, o in ulteriore subordine, previo accertamento della legittimità del proprio recesso dal contratto, il risarcimento del danno all’immagine patito dall’affiliata per le vicende penali sopra descritte. L’opponente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

“In via preliminare: rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per essere l’opposizione fondata su prova scritta.

In via principale: - accertata e dichiarata la nullità/annullabilità e comunque l’invalidità e/o inefficacia del contratto di franchising sottoscritto in data 1 luglio 2015 tra le parti, per violazione di norme imperative anche ex art. 1 e seguenti della Legge 129/2004, 1418-1419 co 1 c.c., per i motivi meglio descritti in narrativa, dichiarare nullo e/o annullare o, comunque, revocare e/o dichiarare improcedibile ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 5663/2021 (Rg 1623/21)

*emesso dal Tribunale di Milano il 28 febbraio 2021 per l’infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria e/o dichiarare che nulla è dovuto a *CP_2* in forza dello stesso e per l’effetto*

*In via riconvenzionale: - condannare *CP_2* alla restituzione in favore dell’attrice dei canoni pagati da *CP_1* a far tempo dal 1 settembre 2016 per la somma di €. 1.500,00 al mese oltre Iva e pari alla somma complessiva di €. 37.500,00, oltre Iva, o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.*

*In via subordinata: - accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di franchising sottoscritto in data 1 luglio 2015 tra le parti per grave inadempimento di *CP_2* e/o per violazione da parte della stessa dei canoni di buona fede e correttezza precontrattuale e contrattuale, per i motivi meglio descritti in narrativa, dichiarare nullo e/o annullare o, comunque, revocare e/o dichiarare improcedibile ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 5663/2021 (Rg 1623/21) emesso dal Tribunale di Milano il 28 febbraio 2021 per l’infondatezza della pretesa azionata in*

sede monitoria e/o dichiarare che nulla è dovuto a CP_2 n forza dello stesso e per l'effetto

In via riconvenzionale: -Condannare CP_2 al risarcimento di tutti i danni subiti da CP_1 a causa del pagamento delle forniture in percentuali maggiori agli effettivi prezzi ed ai costi pubblicitari sostenuti per le motivazioni meglio descritte in narrativa e quantificati rispettivamente in €. 22.622,70 (danno da sovrapprezzo forniture) ed €. 8.750,70 (danno da pubblicità inefficace o non dovuta) e così per un totale di €. 31.372,70 o la diversa somma anche per singole voci che dovesse risultare in corso di causa e/o per via equitativa.

In via ulteriormente subordinata: -accertata e dichiarata la legittimità del recesso di CP_1 per giusta causa dal contratto di franchising sottoscritto il 1 luglio del 2015 e/o per impossibilità totale e/o parziale della prestazione, ai sensi degli articoli 1373-1463 e 1464 c.c., per i motivi meglio descritti in narrativa, dichiarare nullo e/o annullare o, comunque, revocare e/o dichiarare improcedibile ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 5663/2021 (Rg 1623/21) emesso dal Tribunale di Milano il 28 febbraio 2021 per l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria e/o dichiarare che nulla è dovuto a CP_2 n forza dello stesso e per l'effetto

In via riconvenzionale: -condannare CP_2 al risarcimento di tutti i danni anche di immagine subiti da CP_1 e che si quantificano in €. 48.896,90 o la diversa somma anche per singole voci che dovesse risultare in corso di causa e/o per via equitativa.

In ogni caso - disporre la compensazione tra le eventuali somme reciproche che dovessero emergere all'esito della causa a qualsiasi titolo...con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la società opposta CP_2 contestava integralmente gli assunti avversari: ricostruite le vicende societarie della società Controparte_9 la costituzione della CP_2 nel 2014 per lo sviluppo del format “giro-pizza” con una rete in franchising, il rapporto negoziale instaurato con l'opponente, il ruolo dell'ex socio dell'opposta CP_10 e la fuoriuscita dell'opponente e di altre società riconducibili ad CP_11 al network “Tourle”. In relazione alle vicende penali ex adverso riportate, precisava che la società

CP_2 non era stata oggetto di provvedimenti giudiziari, che le sue quote non erano state sequestrate, e che le notizie stampa a suo tempo diffuse erano errate. Deduceva al riguardo l'assenza di giusta causa del recesso non contemplata dal contratto o dalla l.129/04. In relazione alle contestazioni avversarie, riferiva: a) che le informazioni afferenti al progetto di *franchising* erano state consegnate a suo tempo da CP_10 all'epoca socio della CP_2 e "procacciatore" per la società di nuovi *franchisee*, che la documentazione era stata consegnata in forma cartacea, ed era comunque consultabile anche *on line* da tutti gli affiliati; b) l'opposta si era sempre attivata per supportare il marchio "Tourlé" nella comunicazione commerciale e nelle attività promozionali, sempre condivise con gli affiliati, ed in parte sviluppate dallo stesso CP_11 c) i menù erano del tutto a norma di legge, e non vi era stata alcuna disparità di trattamento tra affiliati, ma solo delle iniziative di sperimentazione di nuovi dessert, necessariamente circoscritte a fini di verifica del gradimento dei clienti, prima dell'uniforme introduzione presso tutti gli affiliati; d) l'applicazione di prezzi uniformi era prassi connaturata al *franchising*, e le contestazioni dell'opponente in relazione ai prezzi imposti dai fornitori non teneva in debito conto il profilo qualitativo delle materie prime prescelte. Rilevando come l'opponente fosse inadempiente alle proprie obbligazioni in periodo antecedente alla pubblicazione delle notizie sull'indagine penale" sopra citata, e come essa avesse indebitamente rimosso le insegne Pt_1 " sostituendole con il nuovo marchio "pizzerie 360", deduceva la violazione del contratto da parte dell'opponente, l'applicazione dell'art. 11 lett. A) e B) punto n. 5 del contratto stesso, la legittimità della propria risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del 18.12.2019, e la conseguente applicabilità delle penali all'art. 13 del contratto. Concludeva pertanto nei seguenti termini: *"Preliminarmente preso atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c..*
Nel merito: In via principale: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo N. 5663/2021 del 26/03/2021 emesso dal Tribunale di Milano, con ogni conseguenziale pronuncia.

In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte opponente, condannare CP_1 in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: P.IVA_1, con sede in Milano (Mi), Viale Monte Nero n. 7, al pagamento in favore di CP_2 in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: P.IVA_2, con sede legale in Saronno (VA), Via Piazza Riconoscenza n. 10, dell'importo che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria.

In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in relazione al contratto di franchising di CP_1 in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: P.IVA_1 con sede in Milano (Mi), Viale Monte Nero n. 7 e, per l'effetto condannare la predetta società al pagamento in favore di CP_2 in persona del Legale Rappresentante pro tempore, C.F.-P.IVA: P.IVA_2, con sede legale in Saronno (VA), Via Piazza Riconoscenza n. 10, a titolo di risarcimento danni, come da penale ai sensi dell'art. 13, della somma di € 191.114,46 (centonovantunomilacentotquattordici/46) oltre iva, o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.

Rigettata dal precedente giudicante l'istanza ex art. 648 c.p.c. della società opposta, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. ed all'esito, ritenuta la causa di natura documentale, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

In relazione alla vicenda dedotta in giudizio, si osserva in primo luogo che, in linea generale, per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della*

circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione...)"(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).

Nel caso in esame l'odierna opposta ha debitamente provato il titolo posto a fondamento della propria pretesa creditoria, producendo sin dalla fase monitoria il contratto di *franchising* stipulato *inter partes* in data 01.07.2015, e le fatture emesse per il periodo Ottobre 2018-Dicembre 2019 relative alle *royalties* ed al contributo per spese di marketing richieste alla società CP_1

L'opponente per parte sua ha mosso delle contestazioni radicali in ordine alla validità ed efficacia del contratto di *franchising* stipulato tra le parti, e comunque ha allegato il grave inadempimento del *franchisor*, così implicitamente sollevando un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione ai pagamenti richiesti, che non ha mai negato non essere stati effettuati.

Non si ravvisa, all'esito del presente giudizio, alcun profilo di nullità o comunque di invalidità del contratto *de quo*.

In relazione all'affermata mancata consegna della documentazione necessaria al corretto sviluppo dell'attività di *franchising* da parte dell'affiliato (il manuale operativo, la sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività del Progetto di Affiliazione e la lista affiliati), si osserva in primo luogo che il contratto, lungi dal contenere una mera clausola di stile, specificava al punto n. 6 delle premesse che: *"L'Affiliato dichiara di aver ricevuto dall'Affiliante nel termine dei 30 giorni precedenti alla sottoscrizione del presente contratto di affiliazione commerciale, ampie, dettagliate ed esaustive informazioni circa il Progetto di affiliazione Controparte_12* , anche - ma non solo - con riferimento agli aspetti

*del marketing e a quelli finanziari, nonché di aver ricevuto copia completa del Manuale Operativo, oltre che una copia completa della presente scrittura privata (di seguito denominata "Contratto di Affiliazione") corredata dei seguenti allegati: a) principali dati relativi all'Affinante tra cui ragione e capitale sociale; b) indicazione del Marchio con gli estremi della relativa registrazione/deposito; c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto del Progetto di Affiliazione; d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'**Affinante**; e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'Affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni; f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell' **Parte_6** e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in oggetto, sia da affiliati, sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy".*

Posto che la legge 129/2004 sanziona con la nullità solo la mancanza di forma scritta del contratto, l'eventuale – e non provata – mancata consegna dei documenti che il contratto deve contemplare, integra al più un inadempimento e non una non prevista causa di nullità.

A ciò si aggiunga che in relazione ad un contratto di *franchising* stipulato in data 01.07.2015, in assenza di qualsivoglia sollecito del *franchisee* alla effettiva consegna della documentazione a suo dire mancante – nonostante quanto contrattualmente dichiarato e sottoscritto - il rapporto negoziale si è regolarmente svolto per quanto meno tre anni, dal momento che dagli atti di causa le prime contestazioni (legate soltanto ad alcuni e diversi aspetti del contratto) risalgono soltanto al 2018: a fronte di una regolare esecuzione del predetto contratto, ed in assenza di richieste integrative, deve concludersi che comunque detta documentazione asseritamente mancante, sia stata comunque anche informalmente consegnata, e che l'eventuale mancanza di qualche documento tra quelli indicati non abbia in alcun modo condizionato o limitato lo svolgimento.

Del pari nessun rilievo sotto il profilo della nullità o comunque invalidità del contratto, rivestono le doglianze relative all'attività di marketing poste in essere dall'affiliante e contestate (soltanto dal 2018) dall'affiliata.

Il contratto *inter partes* specifica all'art. 1 *"L'Affinante promuoverà il Marchio, anche nella forma " Controparte_12 ", con un programma pubblicitario e attività promozionali dallo stesso stabilite e di cui l'Affiliato accetta sin d'ora senza riserve le condizioni e l'attuazione"*.

All'art. 6 si legge altresì: *"PROMOZIONE E PUBBLICITÀ' - L'Affiliante supporterà il Marchio, anche nella forma " Controparte_12 ", tramite un sistema di comunicazione e attività promozionali, secondo un programma esclusivamente stabilito dall'Affiliante. L'Affiliato si impegna a partecipare alle campagne promozionali e pubblicitarie decise dall'Affiliante"*. Non si rinviene per contro alcuna previsione di un contributo economico da parte dell'affiliato per le spese sostenute dall'affiliante per le attività promozionali, atteso che all'art. 8 del contratto viene prevista da parte dell'affiliato soltanto la corresponsione, oltre alla fee di ingresso, delle *royalties* pari ad Euro 1.500 mensili oltre i.v.a.

Da quanto sopra deriva in primo luogo che l'affiliato non era legittimato a sindacare le scelte operate per le attività di marketing dall'affiliante in termini di efficacia e risultato, dal momento che si era impegnato formalmente ad accettarne senza riserve le condizioni e l'attuazione. Al di là quindi dei rilievi che l'affiliato può aver mosso all'affiliante sotto tale profilo in termini di mera collaborazione e di "partecipazione", nessuna contestazione in termini di validità del contratto o di adempimento, può essere sollevata dall'opponente in tal senso.

In secondo luogo, deve concludersi che, attesa la collocazione nel testo negoziale del periodo *"L'Affiliato si impegna a partecipare alle campagne promozionali e pubblicitarie decise dall'Affiliante"*, l'assenza di qualsivoglia richiamo nell'art. 8 del contratto, e la mancanza di ulteriori specificazioni (percentuali di contribuzione, specificazione delle attività), la richiesta partecipazione dell'affiliato può essere intesa soltanto come collaborazione in senso pratico, in termini fattuali, e non quale contribuzione economica a dette spese, con le conseguenze indicate nel prosieguo.

Ancora, non si ravvisa la ricorrenza di altre ipotesi di invalidità del contratto stipulato dalle parti. L'opponente ha eccepito una nullità del contratto per mancato trasferimento del *know-how*: a prescindere dal rilievo che il contratto ha avuto regolare esecuzione, senza contestazioni di sorta del *franchisee*, per quanto meno tre anni, con la conseguenza del presumibile trasferimento in fatto del *know-how* stesso, si osserva che *in subjecta materia* la S.C. ha avuto modo recentemente di precisare che: *"In forza dell'art. 1, comma 1, della l. n. 129 del 2004, il contratto di "franchising" è integrato dalla concessione al "franchisee" della disponibilità di uno o più diritti di proprietà industriale contemplati nella richiamata disposizione, e non richiede, quindi, quale elemento indefettibile del tipo, il trasferimento del "know how", non potendosi argomentare in senso contrario dal disposto dell'art. 3, comma 4, lett. d) della stessa legge - alla cui stregua il contratto deve espressamente indicare "la specifica del know how fornito dall'affiliante all'affiliato" -, norma quest'ultima che si limita a disciplinare il contenuto della relativa clausola, laddove prevista nel contratto (Cass. III, 10.05.2018 n. 11256 ord.).*

Ancora, del tutto inconferenti appaiono i rilievi dell'opponente, che vorrebbe evincere una mancanza di causa in concreto del contratto per l'affermata mancanza di autonomia del *franchisee* per effetto della presenza di clausole contrattuali "gravose". Il regolamento contrattuale, liberamente negoziato e contrattato tra le parti, è quello tipico dei contratti di *franchising*, caratterizzato da un sinallagma ben preciso, che risulta sostanzialmente rispettato nel contratto per cui è causa. Né – si osserva – la stessa opponente ha inteso se del caso contestare l'illegittimità di singole clausole negoziali nei termini di legge.

Posta pertanto l'assenza di cause di invalidità del contratto, ci si deve soffermare sui profili che l'opponente ha contestato all'opposta in termini di inadempimento contrattuale.

L'opponente ha dedotto sotto tale profilo che l'opposta: *"i) non ha ottemperato correttamente all'obbligo di promuovere il marchio con azioni di marketing efficaci e puntuali; ii) ha contrattato prezzi con i fornitori a condizioni superiori a quelle che il singolo avrebbe potuto contrattare ed ha incassato percentuali sulle forniture*

anche in violazione ai più elementari principi di buona fede e correttezza contrattuale”.

In ordine alla prima contestazione, si è già affermato in precedenza che l'affiliato era contrattualmente tenuto a rispettare le condizioni e l'esecuzione delle azioni promozionali adottate dal *Franchisor*, senza poter sindacare dell'efficacia delle scelte operate dall'affiliante. Non si ravvisa pertanto alcun margine per affermare che dalle comunicazioni ed i rilievi mossi sotto tale profilo dall'opponente – peraltro solo dal 2018 in poi – possa evincersi un inadempimento di obbligazioni da parte del *Franchisor*, posto che le attività di promozione risultano comunque realizzate, a prescindere dai concreti risultati.

In ordine alla seconda contestazione, non si ravvisa alcuno specifico inadempimento del *CP_13* in relazione ai prezzi dallo stesso concordati con i fornitori. E ciò sia perché spetta a tutt'evidenza all'affiliante elaborare e stabilire le politiche di approvvigionamento del *network* che ad esso fa capo, e che l'affiliato è contrattualmente tenuto a rispettare ed adeguarsi a dette politiche, al fine di garantire anche a livello “periferico” l'uniformità di azione commerciale dell'intera rete in *franchising*. Né – si osserva – l'odierno opponente può desumere una non meglio precisata “illegittimità” dei prezzi concordati tra l'affiliante ed i fornitori a scapito degli affiliati, per il semplice fatto che, receduto dal contratto, l'affiliato avrebbe “spuntato” dai fornitori prezzi inferiori: detta allegazione risulta ampiamente generica, e priva della necessaria oggettività, posto che le condizioni negoziate con i fornitori possono essere condizionate dai più svariati fattori, che impediscono un meccanico raffronto tra prezzi. A ciò si aggiunga che, avendo l'opponente comunicato il proprio recesso dal contratto di *franchising* in data 03.12.2019, le “migliori” e diverse condizioni commerciali autonomamente negoziate con i fornitori si riferiscono necessariamente all'anno 2020, periodo del tutto peculiare in quanto profondamente influenzato dallo scoppio della pandemia da Sars-Cov2 e dal successivo *lockdown*.

In ordine, infine, al contestato “*incasso sulle forniture anche in violazione ai più elementari principi di buona fede e correttezza contrattuale*” da parte del *CP_13* il rilievo risulta connotato da un'ampia genericità che non consente

certo di evincerne un eventuale inadempimento contrattuale, considerato che il rilievo di una non meglio precisata violazione della buona fede contrattuale opererebbe comunque su un diverso piano, non debitamente sviluppato dall'opponente.

Non risultano pertanto integrati gli inadempimenti contestati dall'opponente.

Ne consegue che, essendo il contratto di *franchising de quo* valido ed efficace, immune dei gravi inadempimenti contrattuali ascritti all'affiliante, la pretesa creditoria di quest'ultima avente ad oggetto il pagamento delle *royalties* maturate dall'Ottobre 2018 al Dicembre 2019 risulta ampiamente fondata e deve ritenersi pienamente accertata.

A diversa conclusione deve pervenirsi per l'importo del contributo spese promozionali – rinvenibile in tre delle fatture azionate in via monitoria – in quanto tale contributo non risulta – come già osservato – contrattualmente previsto.

Gli importi imponibili riportati nelle seguenti fatture

Fattura	276/18	109,20
Fattura	326/18	350,00
Fattura	765/19	190,00

devono essere detratti dalla pretesa creditoria complessiva, con la relativa applicazione dell'i.v.a. al 22 %.

Dall'importo complessivo indicato in sede monitoria e pari ad Euro 26.414,46 dev'essere detratto l'importo imponibile di Euro 649,20 e della relativa i.v.a. (Euro 142,82) per un totale di Euro 792,02.

Deve pertanto procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per un importo non corrispondente al credito accertato, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento del minor importo di Euro 25.622,44 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo.

Le predette statuizioni non esauriscono comunque il *thema decidendum*.

Oltre alle domande di invalidità del contratto e di risoluzione dello stesso per inadempimento dell'affiliante, l'opponente ha altresì proposto in via subordinata domanda di accertamento della legittimità del proprio recesso dal contratto e la

condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, anche d'immagine patiti in relazione alla vicenda penale descritta in narrativa.

Precisato preliminarmente che dette domande non si riverberano, se non in termini di eventuale compensazione, sul decreto ingiuntivo e sulla pretesa creditoria ivi incorporata, in quanto afferente all'adempimento delle prestazioni per il periodo antecedente al recesso dell'opponente, le domande di quest'ultimo risultano parzialmente fondate e meritano pertanto accoglimento nei limiti di seguito indicati. Deve infatti affermarsi la sussistenza di una giusta causa del recesso dal contratto di *franchising* operato dall'opponente in data 03.12.2019: le plurime ed inequivoche notizie stampa diffuse in data 08.11.2019 a seguito di una nota della Questura, in relazione all'indagine condotta nei confronti di un esponente della n'drangheta, ritenuto amministratore di fatto di una serie di società, il diretto coinvolgimento del marchio “ *Parte_7* ” in attività di riciclaggio di denaro “sporco” e l'arresto dei due soci ed amministratori della società *CP_2* (docc. 5, 6, 7 e 8 fasc. opponente), appaiono circostanze più che sufficienti a legittimare non solo la “presa di distanza” da parte di alcuni *franchisee* non coinvolti, tra cui l'opponente, ma anche l'immediato recesso dal contratto, attesa la compromissione del marchio “ *Pt_1* ” e per esso del buon nome e dell'immagine di coloro che operavano sotto tale insegna.

L'effettiva gravità della vicenda penale coinvolgente il marchio “ *Pt_1* ” e gli stessi soci amministratori della società opposta rende del tutto irrilevante quanto puntualizzato dall'opposta in sede di costituzione in ordine al mancato sequestro delle quote della società affiliante, atteso che trattasi di scelte connesse all'attività di indagine, che non scalfiscono la gravità dei fatti così come emersi e diffusi ampiamente dalla stampa.

Né – si osserva – alcun pregio riveste l'obiezione che né la l. 129/04 né il contratto prevedessero ipotesi di recesso da parte dell'affiliato: tralasciando il pur significativo rilievo che il contratto di *franchising* sotto tale profilo risulta fortemente (a dir poco) sbilanciato a favore dell'affiliante, atteso che l'art. 11 prevede ipotesi di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. solo a favore dell'affiliante, e l'art. 13 l'applicazione di forti penali solo per i casi di risoluzione per inadempimenti

dell'affiliato, si osserva che anche nel silenzio della l. 129/04 è ovviamente possibile e necessario ricorrere ai principi di diritto dettati dal codice civile.

La gravità intrinseca dell'indagine penale sopra indicata, la necessità di immediata reazione da parte dei *franchisees* non coinvolti, che per la sopravvivenza della propria attività imprenditoriale non potevano certo attendere gli sviluppi dell'indagine stessa ed i successivi esiti processuali, e l'assenza di previsioni pattizie che consentissero anche all'affiliato di recedere dal contratto, rendono ampiamente applicabile, anche se del caso per analogia, l'art. 1373 comma II c.p.c. che prevede il recesso unilaterale per i casi di contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Così affermata la piena legittimità del recesso dal contratto operato dall'opponente, e la conseguente totale infondatezza della domanda riconvenzionale dell'opposta, che intendeva ottenere, sulla scorta di una "contrapposta" successiva dichiarazione di risoluzione espressa del contratto, l'applicazione delle penali previste (sempre e solo a favore del Franchisor) all'art. 13 del contratto, devono essere valutate le domande risarcitorie proposte sotto tale profilo sempre dall'opponente.

La società CP_1 in sede di opposizione, ha domandando il risarcimento del danno all'immagine *"rapportato al calo del fatturato e quantificato in almeno il 10% del fatturato annuo del 2019 (cfr. ns doc 45) e così per la somma di €. 48.896,90 o quella diversa anche per via equitativa che dovesse risultare all'esito della causa"*.

Pur riconoscendo in via astratta che le vicende sopra riportate ed il conseguente fortissimo discredito del marchio "Pt_1" possa aver comportato un danno all'immagine per gli affiliati estranei alle predette vicende, i criteri di determinazione di detto danno proposti dall'opponente risultano inapplicabili.

Si osserva infatti che la più che tempestiva reazione di alcuni affiliati tra cui l'opponente, con un legittimo recesso operato a meno di un mese dalla diffusione stampa dell'indagine a carico dell'opposta (03.12.2019 rispetto all'8.11.2019) e l'immediata costituzione di una nuova e diversa rete di *franchising*, non consente di collegare in alcun modo eventuali e pregresse perdite di fatturato al pregiudizio all'immagine pur patito. Non è dato poi comprendere perché tale danno dovrebbe

calcolarsi nel presente caso nella percentuale del 10 % del fatturato 2019, quando, quand'anche vi fosse stato un effettivo pregiudizio patrimoniale, quest'ultimo si sarebbe realizzato per soli 25 giorni su un intero anno. A ciò si aggiunga l'inevitabile rilievo della differenza ontologica tra il danno all'immagine ed un pregiudizio meramente patrimoniale, comunque scaturente da un rapporto negoziale.

Alla luce della immediata reazione dell'opponente, anche testimoniata dal comunicato stampa di estraneità ai fatti (doc. 9 opponente), ed in assenza di validi diversi criteri di determinazione del danno all'immagine, quest'ultimo può essere necessariamente determinato in via equitativa in una somma molto più contenuta di quella richiesta, dal momento che il danno stesso può essersi prodotto soltanto per un tempo estremamente limitato.

Alla luce delle predette considerazioni, nella presente sede può essere riconosciuto e liquidato un danno all'immagine della società opponente di Euro 5.000 in moneta attuale.

Alla luce dell'esito complessivo del presente giudizio, e della sostanziale prevalente soccombenza dell'opponente consegue la condanna di quest'ultima al pagamento del 75 % delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore accertato della controversia ed all'assenza di attività istruttorie, con compensazione tra le parti della restante quota delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società CP_1 nei confronti della società CP_2 nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

I – rigetta le domande di nullità del contratto stipulato tra le parti in data 01.07.2015 e la domanda di risoluzione del contratto stesso per inadempimento dell'affiliante, proposte dall'opponente;

II – accerta l'esistenza del credito dell'affiliante in relazione al predetto contratto

nell'importo di Euro 25.622,44 in sorte capitale, e per l'effetto:

III – revoca il decreto ingiuntivo n. 5663/21 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.03.2021 a favore della società CP_2

IV – condanna la società CP_1 al pagamento a favore della società [...] CP_2 dell'importo di Euro 25.622,44, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;

V – accerta la legittimità del recesso dal contratto di cui al capo i operato dalla società CP_1 in data 03.12.2019;

VI – condanna la società CP_2 al risarcimento del danno all'immagine della società CP_1 nella misura di Euro 5.000 in moneta attuale;

VII – condanna la società CP_1 al pagamento della quota del 75 % delle spese di lite, quota liquidata in complessivi Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge, con compensazione tra le parti della restante quota di spese.

Milano, 14 agosto 2024

Il Giudice
dott. Alessandra Forlenza